

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3794/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชร
ผู้ประกัน
นาย สุธรรม สายศร
นาย วรার্থ จำปา น้อย

โจทก์
โจทก์
โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119

เหตุที่ผู้ประกันอ้างว่า ผู้ประกันมิได้เพิกเฉยละเลยต่อสัญญาประกันที่ทำไว้ต่อศาล ได้พยายามติดตามตัวจำเลยมาส่งศาลตลอดมา การผิดสัญญาประกันจึงมิใช่เจตนาร้ายแรง และการที่ผู้ประกันต้องชำระค่าปรับเต็มตามสัญญาประกัน ผู้ประกันต้องเดือดร้อนมาก เนื่องจากได้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการติดตามจำเลยไปมาก ผู้ประกันเป็นราษฎรประกอบอาชีพโดยสุจริตและซรามาแล้ว สุขภาพไม่แข็งแรงมีลักษณะคล้ายกับเป็นอัมพาตไปครึ่งซีกต้องให้แพทย์รักษาอยู่ตลอดเวลา สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ไม่เข้าลักษณะที่ศาลจะปรานี ลดค่าปรับให้ผู้ประกันได้ เพราะจนถึงเวลาที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาเรื่องปรับผู้ประกัน ผู้ประกันก็ยังไม่สามารถนำตัวจำเลยมาส่งศาลเพื่อรับโทษตามคำพิพากษาของศาลได้.

คดีสืบเนื่องจากจำเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ในข้อหาความผิดเรื่องลักทรัพย์ รับของโจร ติราคาประกัน60,000 บาท ถึงกำหนดนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้ประกันขอเลื่อนนัดอ่านคำพิพากษา อ้างว่าไม่ทราบจำเลยไป

ทำงานรับจ้างที่จังหวัดไคศาลชั้นต้นอนุญาต ถึงวันนัดที่เลื่อนมา ผู้ประกันขอเลื่อน
การอ่านคำพิพากษาออกไปอีก 2 เดือน อ้างว่าจำเลยออกจากบ้านไปไม่ทราบว่ายู่ที่
ไค ศาลชั้นต้นไม่อนุญาต และสั่งปรับตามสัญญาประกันผู้ประกันยื่นคำร้องให้ลดค่า
ปรับต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

ผู้ประกันอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้ประกันฎีกาว่า ผู้ประกันมิได้เพิกเฉลละเลยต่อสัญญา
ประกันที่ทำไว้ต่อศาล ได้พยายามติดตามตัวจำเลยมาส่งศาลตลอดมา การผิดสัญญา
ประกันจึงมิใช่เจตนาร้ายแรงที่จะไม่อาจให้การลดหย่อนผ่อนโทษได้ หากผู้ประกันจะ
ต้องชำระค่าปรับเต็มตามสัญญาประกัน ผู้ประกันจะต้องเดือดร้อนมาก เนื่องจากได้
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการติดตามจำเลยไปมาก ผู้ประกันเป็นราษฎรประกอบอาชีพ
โดยสุจริต และเป็นผู้ชรามาแล้ว สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงมีลักษณะคล้ายกับเป็น
อัมพาตไปครึ่งซีก ต้องให้แพทย์รักษาอยู่ตลอดเวลา สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ขอให้
ศาลฎีกาลดหย่อนค่าปรับโดยให้ชำระไม่เกิน 30,000 บาท นั้น เห็นว่า เหตุต่าง ๆ ที่ผู้
ประกันอ้างมาไม่เข้าลักษณะที่ศาลจะปรานีลดค่าปรับให้ได้ เพราะจนบัดนี้ผู้ประกันก็
ไม่สามารถนำตัวจำเลยมาส่งศาลเพื่อรับโทษตามคำพิพากษาของศาลได้ ศาลล่างทั้ง
สองไม่ลดค่าปรับให้ผู้ประกันชอบแล้วฎีกาผู้ประกันฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตวีวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ